



訴願決定書

案 號： 1101051453

要 旨： 因違反噪音管制法事件提起訴願

發文日期： 民國 111 年 03 月 18 日

發文字號： 新北府訴決字第 1102528039 號

相關法條： 訴願法 第 56、62、77 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1101051453 號

訴願人 劉○謙

原處分機關 新北市政府環境保護局

上列訴願人因違反噪音管制法事件，不服原處分機關民國 110 年 10 月 14 日新北環稽字第 00-000-000018 號裁處書所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

一、按訴願法第 56 條規定：「訴願應具訴願書，載明左列事項，由訴願人或代理人簽名或蓋章：一、訴願人之姓名、出生年月日…。」，同法第 62 條規定：「受理訴願機關認為訴願書**不合法定程式**，而其情形可補正者，應通知訴願人於 20 日內補正。」，同法第 77 條第 1 款規定：「訴願事件有左列各款情形之一者，應為**不受理**之決定：一、訴願書**不合法定程式**不能補正或經通知補正逾期不補正者。」。又「送達，於應受送達人之住居所、事務所或營業所為之。但在行政機關辦公處所或他處會晤應受送達人時，得於會晤處所為之。」、「於應送達處所不獲會晤應受送達人時，得將文書付與有辨別事理能力之同居人、受雇人或應送達處所之接收郵件人員。」、「送達，不能依前 2 條規定為之者，得將文書寄存送達地之地方自治或警察機關，並作送達通知書兩份，一份黏貼於應受送達人住居所、事務所、營業所或其就業處所門首，另一份交由鄰居轉交或置於該送達處所信箱或其他適當位置，以為送達（第 1 項）。前項情形，由郵政機關為送達者，得將文書寄存於送達地之郵政機關（第 2 項）。寄存機關自收受寄存文書之日起，應保存 3 個月（第 3 項）」，行政程序法第 72 條第 1 項、第 73 條第 1 項、第 74 條分別定有明文。

二、卷查本件訴願人於 110 年 12 月 14 日向本府環境保護局提具訴願書，並經該局以 110 年 12 月 29 日新北環稽字第 1102417398 號函轉本府訴願會，訴願書文末並未蓋章或簽名，核與法定程式不符，案經本府以 111 年 1 月 6 日新北府訴行字第 1110039729 號函通知訴願人應於文到之次日起 20 日內補正，逾期未補正將為**不受理**之決定。該函於 110 年 1 月 12 日送達至訴願人於訴願書所載之住居所即戶籍地址：臺北市○○區○○街 505 之 1 號 5 樓時，因郵務人員均未獲會晤訴願人本人亦無受領文書之同居人、受雇人或應送達處所之接收郵件人員，遂依法寄存於山○郵局，此有上開號函、送達證書及戶籍資料附卷可稽，惟訴願人經通知補正逾期不補正，揆諸首揭條文規定，本件訴願應不予受理。

三、綜上論結，本件訴願為程序不合，依訴願法第 77 條第 1 款規定，決定如主文

。

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲（公出）

委員 羅承宗（代理）

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 蔡進良

委員 黃源銘

委員 劉宗德

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 劉定基

委員 李永裕

委員 林泳玲

委員 黃愛玲

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺灣新北地方法院行政訴訟庭（地址：新北市土城區金城路 2 段 249 號）提起行政訴訟。

中華民國 111 年 3 月 18 日